

Rencontre UPEGA /Douanes

Examen des dispositions de l'avenant Douanes proposé par l'UPEGA à l'audience du 18/12/2000.

Eléments de discussions

Remarques :

- La forme

Le préambule présenté comporte des références incomplètes pour servir de base légale valable.

L'exposé des quatre phases essentielles dans l'activité pétrolière décrit à suffisance cette activité, mais la proposition de création d'un régime d'admission temporaire au taux réduit n'est pas réaliste au regard de la présentation actuelle de la réglementation UDEAC.

- Le fond : examen de certains articles .

Articles 2.2.2 : Admission Temporaires au Taux réduit. L'intention de l'UPEGA ici est de vouloir obtenir un régime fiscal plus souple pour des opérations pétrolières de courte durée. L'idée principale qui a motivé cette demande est l'application de la réglementation sur les opérations de WORK-OVER par exemple.

Définition du WORK-OVER : On appelle ainsi les gros travaux d'entretien effectués sur les puits (réparation s du mécanisme de fonctionnement d'un puit en panne, nettoyage des parois des tubes rétrécies ou bouchées)

* Il existe deux types de WORK-OVER :

- Un WORK-OVER est dit d'exploration lorsque l'intervention porte sur un puit en exploration

- Un WORK-OVER est de production lorsque l'intervention porte sur un puit qui a déjà atteint, en son temps, une production cumulée de pétrole brute égale ou supérieure à 10.000 Tonnes.

Pour le WORK-OVER effectué sur un puit en exploration, les régimes applicables sont :

- L'ATN pour les rigs (domaine non taxable)

- L'exonération pour les consommables (domaine non taxable)

Pour le WORK-OVER effectué sur un puit en production, les régimes appropriés sont :

- L'ATS pour les rigs (domaine taxable)

- Le taux réduit à 5% pour les consommables (domaine taxable)

Rencontre UPEGA /Douanes

Examen des dispositions de l'avenant Douanes proposé par l'UPEGA à l'audience du 18/12/2000.

Eléments de discussions

Remarques :

- La forme

Le préambule présenté comporte des références incomplètes pour servir de base légale valable.

L'exposé des quatre phases essentielles dans l'activité pétrolière décrit à suffisance cette activité, mais la proposition de création d'un régime d'admission temporaire au taux réduit n'est pas réaliste au regard de la présentation actuelle de la réglementation UDEAC.

- Le fond : examen de certains articles .

Articles 2.2.2 : Admission Temporaires au Taux réduit. L'intention de l'UPEGA ici est de vouloir obtenir un régime fiscal plus souple pour des opérations pétrolières de courte durée. L'idée principale qui a motivé cette demande est l'application de la réglementation sur les opérations de WORK-OVER par exemple.

Définition du WORK-OVER : On appelle ainsi les gros travaux d'entretien effectués sur les puits (réparation s du mécanisme de fonctionnement d'un puit en panne, nettoyage des parois des tubes rétrécies ou bouchées)

* Il existe deux types de WORK-OVER :

- Un WORK-OVER est dit d'exploration lorsque l'intervention porte sur un puit en exploration

- Un WORK-OVER est de production lorsque l'intervention porte sur un puit qui a déjà atteint, en son temps, une production cumulée de pétrole brute égale ou supérieure à 10.000 Tonnes.

Pour le WORK-OVER effectué sur un puit en exploration, les régimes applicables sont :

- L'ATN pour les rigs (domaine non taxable)

- L'exonération pour les consommables (domaine non taxable)

Pour le WORK-OVER effectué sur un puit en production, les régimes appropriés sont :

- L'ATS pour les rigs (domaine taxable)

- Le taux réduit à 5% pour les consommables (domaine taxable)

Position de l'Administration

Lorsqu'un rig, importé en ATN pour les besoins d'exploration va effectuer les travaux sur un puit en production, les droits y afférents doivent être liquidés au prorata de la valeur taxable du rig et de sa durée d'utilisation, et les consommables utilisés doivent être régularisés au taux de 5%.

NB : Cette position à ce jour ne dispose pas d'une note légale, d'où la résistance des opérateurs qui y voient un vide juridique.

Position de l'UPEGA

Les rigs et les bateaux de servitude effectuent parfois les opérations de courtes durées. Ainsi au lieu du régime de l'Admission Temporaire Spéciale qui leur est souvent accordé à cause de la nature de leur opération, l'UPEGA propose de créer un régime qu'ils appellent Admission Temporaire au Taux réduit et ce, pour bénéficier d'une tarification souple.

A cet effet, les droits seraient moins élevés en liquidant au taux de 5% calculé à partir de la valeur taxable déterminée d'après le décompte du nombre de jours d'utilisation desdits matériels.

Pour l'UPEGA, il convient de transformer la correspondance ATN →ATS selon qu'il s'agisse d'exploration ou d'exploitation, à la correspondance ATN→Taux réduit, plus avantageux pour eux sur le plan financier.

Quant à la durée d'amortissement, il convient de réexaminer les dispositions du tableau de référence dans la mesure où on devrait déterminer l'âge de l'appareil à partir de l'année de sa première mise en exploitation. Cela aiderait dans l'appréciation d'une durée d'amortissement convenable.

Article 3 : Importations réalisées par les sous-Traitants pour le Compte des Sociétés Pétrolières.

Il s'agit là de l'extension de l'article 17 de la Convention d'Etablissement qui étend les pouvoirs de l'opérateur jusqu'aux sous-traitants. Mais pour un meilleur suivi de ces opérations, un texte administratif doit être pris afin de préciser les responsabilités des uns et des autres. A ce titre, certains sous-traitants sont à ce jour en train d'opter pour la répartition des responsabilités à l'importation et dans la gestion des opérations de l'article 17 de la convention. Cause : éviter de continuer à être impliqué dans des infractions relevées par l'Administration des Douanes contre les opérateurs. Dans cette ouverture créée par les sous-traitants eux-mêmes, l'Administration pourrait faire valoir ses droits : Ex : Prendre une décision obligeant les sous-traitants à ouvrir les entrepôts fictifs pour y mettre toutes les importations réalisées pour le compte de leurs opérateurs. Les sorties de ces matériels et matériaux se feraient sur la demande des opérateurs par le dépôt, selon le cas, des déclarations modèles D18, D3, taux réduit, ATS etc . . . Ces déclarations seraient elles-mêmes passibles de visite par application de l'article 129 / al/1 du code des Douanes de l'UDEAC et l'apurement de ce régime

se ferait sous contrôle douanier conformément l'article 190 al/4 du code des douanes. Cela permettrait d'endiguer les abus d'usage de l'article 17 de la convention d'établissement.

Article 7 : Puits Injecteurs

1/ Puits d'exploration, secs repris par la suite comme puits injecteurs:

Il s'agit ici des puits qui ont été découverts secs après exploration.

Repris par la suite comme puits injecteurs c'est à dire devant servir dans le domaine de la production, il existe 3 étapes applicables aux régimes.

- Pour le matériel détruit pendant et après l'opération d'exploration et non susceptible d'être réutilisé dans un autre forage (exonération totale)
- Pour le matériel susceptible d'être retiré des puits, après constat des puits secs pour servir dans d'autres opérations de forage, mais maintenu dans ces puits parce que nécessaire à la réalisation des puits injecteurs (régularisation du matériel au taux réduit de 5%) parce que destiné à servir dans une activité de production.
- Tout matériel de production supplémentaire utilisé dans ces puits lors de travaux d'injection (importation^{de} stock) est taxable à 5%.

3/ Puits de recyclage ou puits poubelles forés ou utilisés comme tels: exonération totale ? si oui: application des dispositions de l'acte 13/65 UDEAC c'est à dire que ce matériel à la fin de l'opération ne doit -être ni vendu, ni cédé à titre gratuit ou onéreux etc . . .

Article 8.3 Sidetrack sur un puit d'exploitation, ou abandonné provisoirement :

Comme pour le WORK-OVER, il existe un Sidetrack d'exploration et un de production (exploitation)

Les explications de terrain au cours des visites ont renseigné qu'effectué sur un puit en exploration le Sidetrack est considéré comme une déviation pour contourner un obstacle (forage en déviation) les régimes appropriés sont l'ATN pour le rig et la franchise pour les consommables (domaines non taxables).

La même opération est considérée comme un forage d'exploitation lorsqu'il est effectué sur un puit en production. Il s'agit dans ce cas de déplacer l'outil d'aspiration du pétrole brute de l'endroit où le débit est devenu faible et effectuer un forage en déviation pour atteindre la zone à forte concentration de pétrole brute.

C'est pour cela qu'on l'appelle forage d'augmentation de production.

Position d'Administration

Lorsqu'un rig de forage, importé en ATN pour la recherche et la prospection est utilisé pour effectuer le Sidetrack sur un puit en production, il passe de ce fait du domaine non taxable (ATN) au domaine taxable (ATS), il subit alors un changement de régime douanier. Les droits à liquider doivent être calculés au

prorata de la valeur taxable du rig et de la durée d'utilisation. Les consommables ayant été utilisés durant cette opération doivent être régularisés au taux réduit de 5% à la fin de ladite opération.

NB : Pour l'administration les WORK-OVER, les Sidetrack et autres sont prévus dans le programme d'activité des sociétés pétrolières et ne devraient pas être considérés comme des imprévus .

Position de l'UPEGA

Pour les membres de l'UPEGA même effectué sur un puit en production, le Sidetrack pour eux, est considéré comme un forage d'un nouveau puit et de ce fait appartient au domaine non taxable. Autrement dit, un puit ayant subi le Sidetrack doit encore, pour être considéré comme puit en production, totaliser un taux de production de 10.000 Tonnes.

Observations

Au niveau de la ligne à Port-Gentil , deux approches perturbent la collaboration entre les Pétroliers et l'Administration des Douanes.

Pour les pétroliers, il y a trop de contraintes et pourtant l'Etat reçoit actuellement des parts considérables dans la production pétrolière. Ainsi, l'application de la réglementation doit d'avantage porter sur l'élargissement des avantages fiscaux plutôt que sur le contrôle fiscal en vu de la liquidation des droits et taxes exigibles.

Par ailleurs certaines opérations pétrolières échappent à la réglementation actuelle et aucun texte administratif ne régit leur usage à ce jour.

Pour l'administration, les opérations pétrolières sont assorties de régimes fiscaux dont les dispositions réglementaires sont contenues dans le code des douanes de l'UDEAC.

Ainsi, certaines opérations attribuables au développement de la technologie pétrolière sont applicables à la réglementation par similitude ou par analogie des cas.

En revanche l'Administration rejette l'approche selon laquelle il faut élargir l'octroi des régimes privilégiés pour redynamiser l'activité pétrolière au détriment d'un contrôle fiscal strict axé sur la nature des opérations effectuées ainsi que sur le type et la destination finale des matériels importés

Fait à Libreville, le 12 /12 /2000

**P. le Directeur de la Réglementation
des Echanges DGDDI
Le Chargé d'Etudes**

Théophile EYEGHE-NYARE